

Nr. 12 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 20. September 1934

R 1501/25410, Bl. 177–181 Aufzeichnung des StS Grauert¹

Anwesend: Schwerin v. Krosigk (Vorsitz), Darré, Schacht; PrFM Popitz; StS Grauert, Reinhardt.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[ENTWÜRFE DER STEUERREFORMGESETZE]

In der Chefbesprechung am 20. 9. 34, die ich weisungsgemäß wahrgenommen habe, führte der Herr *Reichsfin[anz]Min[ister]* zunächst einleitend aus, daß nicht nur Länder und Gemeinden, sondern auch das Reich ein dringendes Interesse daran habe, im Hinblick auf die außerordentlichen Ausgaben, die infolge der Rohstofflage und der Anforderungen für die Landesverteidigung notwendig würden, *keine* Einnahmen zu verlieren. Er komme bei der Durcharbeitung der Denkschrift des Preußischen Innenministers vom 15. September 1934 über die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände (siehe Anlage)² ungefähr zu denselben Ergebnissen bezüglich der Gemeindefinanzen. Nach

¹ Vorlage für RM Frick, 25. 9. 34; mit Sichtvermerk Fricks vom 26.9. Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben; Teilnehmerliste aus den Wortmeldungen erschlossen. Ergänzende Aufzeichnung des RWiM über erledigte und offen gebliebene Punkte der Besprechung in R 3101/9974, Bl. 606–617. Niederschrift des RFM nicht ermittelt.

Eine grundlegende Reform des Steuersystems nach nationalsozialistischen Prinzipien war von StS Reinhardt seit Mai 1933 wiederholt für das Frühjahr 1934 versprochen (vgl. ARH I/1, Nr. 149, zu Anm. 7), schließlich vom RFM im Febr. 1934 für den Herbst angekündigt worden, und zwar „mit dem Ziel einer technischen Vereinfachung, einer stärkeren Berücksichtigung bevölkerungspolitischer Grundsätze und einer wesentlichen Verbesserung des Einkommensteuertarifs“ (ARH I/2, Nr. 304, zu Anm. 23). Die Einzelheiten der Reform wurden während des Sommers nach Anhörung der Landesfinanzämter, des Reichsfinanzhofs, des Finanz- und Steuerrechtsausschusses der ADR, des Dt. Gemeindetags, des DIHT und unter Verwertung berufsständischer Vorschläge unter persönlicher Leitung Reinhardts im RFM aufgestellt. Am 26.6. 34 hatte Reinhardt die Grundzüge seines Reformplans in einem Vortrag vor der ADR entwickelt; Abdruck: RStBl. 1934, S. 753–768; Auszug: SCHULTHESS 1934, S. 160–162. Schließlich wurden den Ressorts am 13. 9. 34 folgende neun Gesetzentwürfe präsentiert: EinkommensteuerG, KörperschaftsteuerG, ReichsbewertungsG, BodenschätzungsG, VermögensteuerG, ErbschaftsteuerG, UmsatzsteuerG, KapitalverkehrsteuerG und SteueranpassungsG; R 43 II/787, Bl. 156; R 1501/25410. Der Chefbesprechung ging am 18. 9. 34 eine Ressortbesprechung voraus, bei der aber nur Details verhandelt und die bis dahin ungeklärten grundsätzlichen Fragen von vornherein der Entscheidung der Chefs vorbehalten worden waren; s. Vm. in R 3901/4647, Bl. 82–85. Frick selbst hatte am 18. 9. die Einschätzung des MR Hoche, das RIM sei als Ressort an den neuen Steuergesetzen nicht interessiert, mit folgender Marginalie versehen: „Doch sehr! Und zwar bevölkerungspolitisch (Gütt) und kommunalpolitisch (Surén). Vertretung des RIM in der Chefbesprechung [am 20. 9.] durch Staatssekretär Grauert, dem die Akten *sofort* zuzuleiten sind. Gütt oder Vertreter verständigen“; R 1501/25410, Bl. 175v. MD Gütt leitete die Abt. Volksgesundheit, MD Surén die Kommunalabteilung. Die preußischen Ressorts waren erstmals in der Chefbesprechung vertreten, was sie, als die Gesetze längst verabschiedet waren, noch nachträglich veranlaßte, gegen ihre zu späte Beteiligung zu protestieren; PrIM/PrFM an RFM, 31.10. 34; R 18/5490, S. 145–152. – Allgemein zur Vorbereitung, zu den Inhalten und Intentionen der Reinhardtschen Steuerreform: VOSS S. 83–105; WERNERS. 106–108, 213–215.

² An den RFM gerichtet, gez. Grauert, abschriftlich an RIM, RWiM, StSRk, PrFM: R 1501/25410, Bl. 8–26; auch in R 43 II/779, Bl. 118–136; R 2101/B 6719, Bl. 242–260. Die Denkschrift hatte im Anschluß an eine ähnliche, noch umfangreichere Stellungnahme des PrFM vom 30. 7. 34 (R 2101/B 6719, Bl. 183–199) die finanziellen Folgen der zahlreichen seit 1933 an die Gemeinden neu herangetragenen Aufgaben und die Auswirkungen der beabsichtigten Steuerreform im einzelnen erörtert. Sie resultierte in der Feststellung, daß die Gemeindehaushalte trotz steigenden Steueraufkommens dank Wirtschaftsbelebung am Schluß des Rj. 1934 etwa die gleichen Fehlbeträge wie 1933 (180–200 Mio RM) aufweisen würden, daß dazu aber noch die Fehlbeträge aus 1933 und den Vorjahren kämen, die weder durch die Umschuldung (s. Dok. Nr. 133 P. 3) noch durch Veräußerung von Vermögenswerten oder Inanspruchnahme der letzten Fondsreserven abgedeckt werden könnten. 1935 erwüchsen den Kommunen durch die Steuerreform und andere Maßnahmen Mindereinnahmen von rd. 165 Mio RM. Das Schreiben hatte vor allem den

der überreichten Steuerberechnung für 1934 und 1935 (Anlage 2)³ würden Länder und Gemeinden in 1935 gegenüber dem Ist 1934 rd. 113 Millionen RM. mehr erhalten (Seite 14). Der Gesamtausfall, der an sich durch die Steuerreform einträte, beziffere sich im ganzen auf rd. 90 Millionen RM⁴. Er schlage deshalb vor, in der Generaldebatte auf Länder- und Gemeindefinanzen zunächst nicht zu sehr einzugehen und die Debatte darüber zum Schluß mit der *Bürgersteuerfrage* zu verbinden.

Der *Preußische Finanzminister* erwiderte, daß man sich mit diesem Vorschlag einverstanden erklären könne, wenn die Sanierung der Gemeindefinanzen durch das Steuerreformwerk nicht aufgehoben würde und die Länder in Ordnung blieben. Es müsse jedoch unbedingt geklärt werden, wie der in 1935 eintretende Ausfall an Hauszinssteuer⁵ und Grundsteuer vom landwirtschaftlichen Besitz⁶ bei Ländern und Gemeinden gedeckt werden solle, und ob die überreichte Schätzung tatsächlich zutreffe. Sie wiederhole für 1935 nochmals die Verbesserung von 1934. Wenn sie nicht zuträfe, dann liefen wir das Risiko, daß die Gemeinden erneut in Unordnung gerieten und ihr finanzielles Verantwortungsgefühl gänzlich verloren ginge. Deshalb wünsche er die gesetzliche Zusicherung, daß zum mindesten eine Entschädigung für den Hauszinssteuerausfall insoweit gewährt würde, als die Schätzungen des RFM nicht erreicht würden.

Der *Reichsfinanzminister* glaubt, daß das geschätzte Aufkommen für 1934⁷ erreicht wird. Wenn die Mehrschätzung für 1935⁸ nicht erzielt würde, sei im Höchstfall für Länder und Gemeinden mit einem Ausfall von rd. 110 Millionen RM zu rechnen. Da das Reich jedoch angesichts der neu herantretenden wichtigen Aufgaben sehr vorsichtig operieren müsse, könne er die vom Preuß[ischen] Fin.Min. gewünschte Garantie für Länder und Gemeinden nicht geben. Würden die Schätzungen nicht erreicht, stehe man vor einer neuen Situation, die dann geprüft werden müsse. *Staatssekretär Reinhardt* erklärte ergänzend, daß die Schätzungen im Einvernehmen mit dem Statistischen Reichsamt sehr vorsichtig aufgestellt worden seien. Das Statistische Reichsamt habe das gesamte Mehreinkommen des deutschen Volkes 1934 auf 6 Milliarden RM beziffert und rechne für 1935 mit einem weiteren Mehreinkommen von 6 Milliarden RM.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht befürchtet, daß bei dem Steuerreformwerk die ungeheuren Bedürfnisse des Reichs für Landesverteidigung usw. nicht berücksichtigt seien. Man brauche unbedingt auch die Steuerermehreinnahmen, die ohne die Reform zu erwarten wären, und die z.B. ohne die vorgesehenen Steuererleichterungen für Abschreibungen bei der Einkommensteuer rd. 120 Millionen RM betrügen. Er bäte daher, ohne zu den Schätzungen im einzelnen Stellung zu nehmen, um Auskunft, welcher *tragende politische Gedanke* hinter dem ganzen Reformwerk stecke.

Staatssekretär Reinhardt erwiderte, daß vor einem Jahr der Führer den Auftrag erteilt habe, eine allgemeine Vereinfachung der Steuergesetze durchzuführen, sie den bevölkerungspolitischen Forderungen (Kinderermäßigung) anzupassen und weiter durch sie die allgemeine Arbeitsbeschaf-

Zweck, den RFM zur Anhörung auch der preuß. Ressorts bei der Endfassung der Steuergesetze zu veranlassen. Vgl. auch die ähnliche Stellungnahme des Dt. Gemeindetags vom 4.9. 34 in: R 2/20142, unfol.

³ Tischvorlage „Steueraufkommen und Steuerreform“ des RFM vom 19. 9. 34; R 1501/25410, Bl. 27–33.

⁴ Nach der in Anm. 3 zit. Vorlage schätzte das RFM das Aufkommen aus den in die Reform einbezogenen Steuerarten in 1935 auf 4155 Mio RM, ohne Reform auf 4255 Mio, schränkte jedoch in der Zusammenfassung ein: „Der Gesamtausfall von 100 Millionen Reichsmark wird wahrscheinlich *nur auf dem Papier* stehen. Er wird durch die volkswirtschaftlichen und fiskalischen Wirkungen ausgeglichen werden, die als Ergebnis der Entlastungen zu verzeichnen sein werden. Die Steuerreform wird, gesamthaushaltsmäßig gesehen, nicht zu einer Verschlechterung, sondern wahrscheinlich zu einer *Verbesserung* der Haushaltslage führen. Was an der einen Stelle durch unmittelbare Wirkung etwa *ausfallen* sollte, wird mehr als ausgeglichen werden durch die Verbesserung an *anderen* Stellen.“

⁵ Die Hauszinssteuer sollte zum 1. 4. 35 um 25% gesenkt werden (s. Dok. Nr. 133 P. 4 a), was einem Einnahmeausfall der dt. Gemeinden von 90 Mio RM, des preuß. Staates von 69 Mio RM entsprach; s. die o. Anm. 2 zit. Stellungnahmen des PrIM und PrFM.

⁶ Der Ausfall aus der Senkung der landwirtschaftl. Grundsteuer (Abschn. II § 2 des *Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit* vom 21. 9. 33, RGBl. I S. 651; ARH I/2, Nr. 212 P. 1) wurde den Ländern nur bis 31. 3. 35 vom Reich zurückerstattet. Der Wegfall dieser Entschädigung bedeutete allein für Preußen ein Minus von 60 Mio RM; s. PrFM an RFM, 30. 7. 34 (o. Anm. 2).

⁷ Nach der Tischvorlage (o. Anm. 3) aus den durch die Reform betroffenen Steuerarten 3945 Mio RM gegenüber einem Voranschlag von 3515 Mio. Danach errechnete sich der Länderanteil auf 1772,9 Mio RM anstatt veranschlagter nur 1512,7 Mio RM.

⁸ S. o. Anm. 4.

fung zu fördern (Steuerfreiheit für Neuanschaffungen, Angleichung der Steuerbilanz an Handelsbilanz usw.).

Reichsbankpräsident Schacht erklärte darauf, daß demgegenüber durch die Rohstofflage und die neuen Aufgaben für Landesverteidigung eine absolut neue Situation eingetreten sei, der Rechnung getragen werden müsse. Mit Rücksicht auf die im Zusammenhang mit diesen neuen Aufgaben erforderlichen gewaltigen Investitionen und Aufträge an die Industrie usw. müsse er sich deshalb entschieden gegen eine allgemeine massierte Investierungspolitik wenden, weil sie nach einigen Jahren zu Zusammenbrüchen führen müsse. Er verweise nur auf das seinerzeitige Hindenburg-Programm⁹. Man solle daher die Investitionen nicht noch steuerlich fördern. Daraus ergebe sich für ihn, daß er gegen die im Einkommensteuergesetz vorgesehene Angleichung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz stimmen müsse. Dem tritt auch der Preußische Fin. Min. bei¹⁰.

Auch vom Standpunkt der Gemeindefinanzen wird man dem zustimmen müssen, da durch die Wiederbeseitigung der Steuervergünstigungen für Abschreibungen ein höheres Aufkommen an Einkommensteuer und damit an Überweisungen an Länder und Gemeinden zu erwarten ist, dies umsomehr, als der Reichsfin. Min. eine Entschädigung für die Senkung der Hauszinssteuer usw. ausdrücklich abgelehnt hat.

Zum Einkommensteuergesetzentwurf¹¹

Über folgende Punkte, die einer nochmaligen Chefbesprechung, gegebenenfalls unter Vorsitz des Führers selbst, Vorbehalten worden sind, konnte eine Einigung *nicht* erzielt werden:

1. Angleichung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz (Steuererleichterungen für Abschreibungen; Ziff. 2 b–d der anl. Einführung zum Gesetzentw.)¹²;
2. Verlustvortrag, der vom Reichswirtschafts]Min. für die Zukunft gefordert wird¹³;

⁹ Programm der 3. Obersten Heeresleitung (Ludendorff / Hindenburg) vom Herbst 1916, dem zufolge die Rüstungsproduktion ohne Rücksicht auf Fertigungskapazitäten und Kosten sprunghaft gesteigert werden sollte, das aber schon im Winter 1916/17 am Arbeitskräfte-, Rohstoff- und Kohlenmangel sowie am fehlenden Transportraum scheiterte, kriegswirtschaftlich insgesamt eine gewaltige Fehlleitung von Kräften bedeutete und die Zerrüttung der öffentlichen Finanzen einleitete.

¹⁰ Der Entwurf des EinkommensteuerG glich die Steuerbilanz über eine Neuregelung der Bewertungsvorschriften weitgehend an die Handelsbilanz an, dergestalt, daß a) bei Wirtschaftsgütern statt des „gemeinen Werts“ (Anschaffungs- oder Herstellungspreis) nun der durch Abnutzung geminderte Teilwert angesetzt werden durfte, b) kurzlebige Wirtschaftsgüter (Fahrzeuge, Maschinen und technische Innovationen aller Art mit einer Nutzungsdauer bis zehn Jahren) schon im Jahr der Anschaffung voll abgesetzt werden konnten, c) nicht der Abnutzung unterliegende Wirtschaftsgüter über den vorausgehenden Bilanzansatz hinaus bis zur Höhe des Anschaffungs- oder Herstellungspreises geltend gemacht werden durften; s. „Einführung zum Entwurf des Einkommensteuergesetzes“, P. 2 a–c: R 43 II/787, Bl. 172–176; VOSS S. 84f. – Zu der von Schacht und Popitz beschworenen Gefahr einer Konjunkturüberhitzung vgl. die Aufzeichnung des RWiM über die Besprechung (o. Anm. 1): „Die aus anderen Gründen (Rohstoffwirtschaft etc.) herrührenden Investitionen sind ohnehin umfangreich genug. Die Änderungen bei den Abschreibungen sollten sich infolgedessen auf Vereinfachungsmaßnahmen beschränken. Nach Auffassung von Minister Popitz wäre es unter diesen Gesichtspunkten vertretbar, Abschreibungen für Gegenstände mit einer Lebensdauer bis zu 5 Jahren steuerlich nicht besonders zu regeln. Auf die Sondervorschriften für die langlebigen Gegenstände mit der vorgesehenen steuerlichen Mehrbelastung von handelsbilanzmäßig vorgenommenen, steuerlich aber nicht anerkannten Abschreibungen wäre zu verzichten; Vereinfachungen bringt eine solche Regelung nicht mit sich, da Handelsbilanz und Steuerbilanz zunächst nach wie vor nebeneinander bestehen bleiben.“ Den Bedenken des RWiM und PrFM wurde in der Folge stattgegeben; s. Dok. Nr. 14 P. 2.

¹¹ Vorarbeiten des RFM seit 1933 sowie eine Vielzahl amtlicher und berufsständischer Stellungnahmen und Anregungen in: R 2/20388–20389; Entwürfe der Begründung („Einführung“) und des Tarifs: R 2/20403–20404; Material des RAM, insbes. zur Besteuerung der Sozialrentner und Unfallopfer: R 3901/4647; Stellungnahme des RWiM und Unterlagen aus Wirtschaftskreisen: R 3101/9974.

¹² In der endgültigen Fassung der Einführung (o. Anm. 10): P. 2 a–c.

¹³ Der GesEntw. beseitigte die erst 1929 geschaffene Möglichkeit, Aufwendungen eines Betriebs zum Ausgleich buchmäßiger Verluste in den beiden vorausgegangenen Jahren als Ausgaben abzusetzen. Die „Einführung“ zum Gesetz (o. Anm. 10) begründete dies mit der notwendigen Gleichbehandlung buchführender und nichtbuchführender Steuerpflichtiger. Ausschlaggebend war die Sorge, daß bei Beibehaltung des Verlustvortrags auch die Forderung nach Wiedereinführung der 1931 abgeschafften Lohnsteuererstattungen, z.B. bei verminderten Jahreseinkünften infolge Arbeitslosigkeit (Lohnsteuerjahresausgleich), durchdringen könnte, woraus sich ein Einnahmeverlust des Reichs von mindestens 60 Mio RM ergeben hätte. Zur gegensätzlichen Position des RWiM in dieser Frage vgl. dessen Aufzeichnung über die Besprechung (o. Anm. 1): „Die wirtschaftliche Berechtigung des Verlustvortrages wird vom Reichsfinanzministerium nicht bestritten. Für die Vergangenheit lehnt

3. Tarif, der überhaupt noch nicht vorgelegt worden ist, weil er noch in verschiedenen Punkten der Klärung bedarf. Es handelt sich insbesondere um die Frage, ob die Kinderermäßigungen gewissermaßen eine *Prämie* oder ein *Leistungsfähigkeitsausgleich* sein sollen¹⁴. Während ich in Ihrem¹⁵ Namen mich für ein Festhalten an dem „Prämiensystem“ einsetzte, hatte der Preuß. Fin. Min. gegen eine zu starke Herausstellung dieses Systems gewisse Bedenken, weil sie nach außen zum Teil steuerlich ungerecht wirken könne. Es soll versucht werden, eine gewisse Berücksichtigung der Popitz'schen Bedenken zu ermöglichen¹⁶.

4. Herabsetzung der Freigrenze bei landwirtschaftlichen Einkommen von 6000 RM auf 3000 RM¹⁷. Reichsernährungsminister ist gegen Herabsetzung im Augenblick und wünscht Verschiebung gegenüber Gesetzentwurf um ein weiteres Jahr (Ausfall etwa 23–25 Millionen RM, der mit mehr als der Hälfte Länder und Gemeinden trifft)¹⁸.

es aber eine Beibehaltung des Verlustvortrages für die letzten beiden Jahre ab, da die Ausfälle so groß wären, daß dann eine Tarifsenkung bei der Einkommensteuer unmöglich würde. Für die Zukunft glaubt es einmal im Hinblick auf seine Vorschläge über die Abschreibungen bei den kurzlebigen Gegenständen, die genügend Ausgleichsmöglichkeiten böten, auf den Verlustvortrag verzichten zu können; neuerdings macht es geltend, daß eine Beibehaltung des Verlustvortrages für die Zukunft vor allem aus psychologischen Gründen nicht möglich wäre, weil dann die Arbeitnehmer auch die Wiederaufnahme der Lohnsteuererstattungen fordern würden, was aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich wäre (unverhältnismäßig hohe Verwaltungskosten bei sehr geringen Erstattungsbeträgen). Minister Popitz tritt mit uns für die Beibehaltung des Verlustvortrages für die Zukunft ein und meint, daß es gerade dem nationalsozialistischen Staat möglich sein müßte, auch dem Arbeiter den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Verlustvortrag und der Lohnsteuererstattung klarzumachen. – Dieser Unterschied liegt in Folgendem: Gerade der Nationalsozialismus fordert eine andere soziologische Stellung des Betriebes: Er soll nicht Ausbeutungsobjekt des Unternehmers, sondern die volkswirtschaftliche Institution sein, in der Unternehmer und Arbeiter zur Schaffung neuer Werte zusammenarbeiten. Dieser Gedanke kommt bereits in dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit zum Ausdruck. Der Unternehmer soll seine Stellung in erster Linie unter dem Gesichtspunkt, Sachwalter volkswirtschaftlicher Wert zu sein, betrachten (Lehns-Gedanke). Tatsächlich ist es auch so, daß von den durch den Betrieb geschaffenen neuen Werten ca. neun Zehntel den Arbeitnehmern in der Form der Arbeitsentgelte und der öffentlichen Hand in Form von Abgaben zufließen. Es muß möglich sein, dem Arbeiter klarzumachen, daß es somit in erster Linie er selbst und in zweiter Linie die öffentliche Hand ist, die das größte Interesse an dem Gedeihen des Betriebs hat. – Lohnsteuererstattung und Verlustvortrag stehen somit in keinem inneren Zusammenhang. Wenn die Lohnsteuererstattung aus politischen Gründen für notwendig gehalten wird, muß man dafür eine Form zu finden versuchen, die weniger Verwaltungsaufwand als die früheren Methoden mit sich bringt. – Für den Betrieb ist der Verlustvortrag notwendig, weil sich die Wirtschaftsperioden über mehrere Jahre erstrecken. Der notwendige Ausgleich zwischen guten und schlechten Jahren erfolgt beim Unternehmen durch Bildung von Reserven, die zunächst versteuert werden. Der einjährige Abschluß ist nur ein rechnungsmäßiger Einschnitt, aber nicht Wirtschaftsperiode. [...] In England besteht ein sechsjähriger Verlustvortrag. [...]“

¹⁴ Die in den Kinderermäßigungen liegende sozial- und bevölkerungspolitische Komponente der Steuerreform war propagandistisch groß angekündigt worden, StS Reinhardt vindizierte sie als sein ureigenes Verdienst. Als Frick mit Schreiben vom 4. 7. 34 Schwerin von Krosigk für die Berücksichtigung der Anregungen des „Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik“ im RIM und des MD Gütt auf steuerliche Entlastung der Familien dankte, vermerkte Reinhardt dazu: „Keine unserer Maßnahmen beruht auf Anregung des bezeichneten Beirats. Alle bevölkerungspolitischen Maßnahmen in unserem Steuerreform-Plan habe ich als der nationalsozialistische Steuerpolitiker bereits vor zehn Jahren als Forderung nat. soz. Steuerpolitik aufgestellt.“ R 2/20389, unfol. – Nach der Tischvorlage für die Besprechung (o. Anm. 3) waren die Änderungen aber insgesamt aufkommensneutral gehalten: „Die Erhöhung der Familienermäßigung wird dadurch ausgeglichen, daß die Ledigen, die kinderlos Verheirateten und die Verheirateten mit nur einem Kind, wenn sie mehr als 2000 [sic] Reichsmark Jahreseinkommen haben, eine kleine Mehrbelastung erfahren. Im übrigen ist die Zahl der Kinderreichen heute noch sehr klein. Das Ausmaß der Familienermäßigung, das im Entwurf vorgesehen ist, wird zu einem unmittelbaren Ausfall an Einkommensteuer erst dann führen können, wenn die Zahl der kinderreichen Familienväter wesentlich gestiegen sein wird. – Die Erhöhung der Familienermäßigung wird zu erhöhtem Verbrauch der kinderreichen Familien und damit zu einer Belebung der Verbrauchsgüterindustrie führen. Die Folge davon wird eine größere Ergiebigkeit der Steuern vom Umsatz, vom Einkommen und vom Verbrauch und eine Verminderung des Finanzbedarfs der Arbeitslosenhilfe sein.“ Vgl. auch FRERICH/FREY I S. 327 f.; VOSS S. 86–88.

¹⁵ Frick.

¹⁶ Popitz' Absichten gingen dahin, die Steuerbegünstigung für kinderreiche Familien schon ab mittleren Einkommen wieder stark abzuschwächen, da diese keinen Leistungsfähigkeitsausgleich mehr benötigten. Gütt wandte dagegen ein: „Damit würde aber der Zweck der bevölkerungspolitischen Maßnahmen wieder völlig aufgehoben werden, denn nur durch Steuerermäßigung bei schon etwas höherem Einkommen können wir uns eine günstige Wirkung in bevölkerungspolitischer Hinsicht versprechen“; R 1501/25410, Bl. 186–188. Die Abstimmung des Einkommensteuertarifs bildete das Hauptproblem bei der Endredaktion des GesEntw.; s. Dok. Nr. 14 P. 2.

¹⁷ Die NotVO vom 23. 12. 31 (RGBl. I S. 779) hatte Reineinkünfte aus Landwirtschaft unter 6000 RM einkommensteuerfrei gestellt. Diese Begünstigung war nur für die Dauer der außergewöhnlichen Notlage der Bauern gedacht, die das RFM nun nicht mehr für gegeben hielt.

¹⁸ Die Freigrenze wurde auf Druck des REM schließlich erst ab 1936 auf 3000 RM gesenkt; R43 II/787, Bl. 175.

Zum Steueranpassungsgesetz¹⁹:

Die Vorschrift über die Beseitigung der Verzugs- und Stundungszinsen, die in Verbindung mit der Auslegung von Listen der säumigen Steuerzahler steht, soll wegen der nicht tragbaren Rückwirkungen, die sie auf die Steuern der Länder und Gemeinden ausüben kann, nach Möglichkeit auf die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer beschränkt werden²⁰.

Zum Umsatzsteuergesetzentwurf²¹:

Während vorgesehen ist, daß nur *Wolle, Baumwolle, Mineralöle, Kohle und Eisen* auf die Freiliste kommen sollen, wünscht Reichsernährungsminister Erweiterung der Freiliste *um fast alle landwirtschaftlichen Produkte*²². Das würde Ausfall von rd. 90 Millionen RM, der wiederum z.T. Länder und Gemeinden trifft, bedeuten. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden; wenn Reichsernährungsmin. durchdringen sollte, würde das eine Zurückziehung des ganzen Entwurfs, der an sich eine sehr erfreuliche Lösung darstellt, erfordern²³.

Zum Körperschaftsteuergesetz²⁴:

Der endgültigen Klärung bedarf noch die steuerliche Behandlung der ländlichen Kreditgenossenschaften. Ich habe mich zusammen mit Reichswi. Min. dafür eingesetzt, daß sie genau so wie Sparkassen behandelt werden sollen, d.h. nur insoweit von der Steuer befreit werden, als sie sparkaseneigene Geschäfte betreiben, während sie für bankmäßige Geschäfte besteuert werden sollen²⁵. Die öffentlichen Versorgungsbetriebe, die nach dem Entwurf wie bisher steuerfrei sind, sollen auf Wunsch des Reichsbankpräsidenten in Zukunft besteuert werden, um die Rentabilität der Betriebe zu stärken und sie zu ordnungsmäßiger Buch- und Geschäftsführung anzuhalten²⁶. Das Steuerauf-

¹⁹ Vorarbeiten seit Juni 1934 und GesEntw. vom 11. 9. 34 in: R 2101/B 7019, unfol. Vgl. Voss S. 102.

²⁰ Die endgültige Fassung des SteueranpassungsG enthielt dann einen Verzicht auf Verzugs-, Aufschub- und Stundungszinsen nur bei reinen Reichssteuern und den genannten Überweisungssteuern. Bei anderen für die Länder relevanten Steuerarten (z. B. Real- und Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerb- und Erbschaftsteuer) wurden weiterhin Stundungszinsen erhoben; R43 II/787, Bl. 246–259. Die Aufnahme in die Liste säumiger Steuerzahler bedeutete den Ausschluß von öffentlichen Aufträgen.

²¹ Vorarbeiten seit Juli 1934 und GesEntw. in: R 2101/B 7245/3. Vgl. VOSS S. 92.

²² Der GesEntw. ermäßigte die Umsatzsteuer für den lagerhaltenden Großhandel von 2 auf 0,5% und belastete den bisher steuerfreien Binnengroßhandel, der die Ware nur zum Zweck der Beförderung in Besitz nahm, ebenfalls in dieser Höhe. Ziel war die Förderung vermehrter Lagerhaltung, die sich über eine gleichmäßige, nicht stoßweise Auftragserteilung an die Industrie auch auf dem Arbeitsmarkt ausgleichend bemerkbar machen und insoweit dem Kampf gegen saisonale Arbeitslosigkeit dienen sollte. Die genannten industriellen Rohstoffe sollten ganz umsatzsteuerfrei bleiben.

Zur Forderung des REM und der Haltung des RWiM dazu s. die Aufzeichnung des RWiM über das Besprechungsergebnis (o. Anm. 1): „Die Erfüllung der landwirtschaftlichen Forderung, auch Getreide, Kartoffeln, Milch, Molkereierzeugnisse, Futtermittel, Düngemittel, Saatgut, Hühnereier, Frischobst, Frischgemüse, Fleisch und Holz auf die Freiliste zu setzen, würde so starke Umsatzsteuerausfälle herbeiführen, daß das Reichsfinanzministerium dann an der vorgesehenen Großhandelsbesteuerung nicht festhalten könnte. [...] Vielleicht wäre es möglich, der Landwirtschaft, die die politische Bedeutung des Brotpreises ins Feld führt, die Aufnahme von Getreide auf die Großhandelsfreiliste bis zum 15. Juli 1935 zu konzedieren, weil der Getreidepreis nur bis zu diesem Zeitpunkt gebunden ist und dann ohnehin eine neue Festsetzung erfolgen muß, die auch eine Berücksichtigung der Umsatzsteuer ermöglicht. Vielleicht könnte man auch noch die Düngemittel (Produktionsmittel!) anbieten, weil hier gleichlaufende Interessen von Produktion, Handel und Landwirtschaft bestehen (RFM allerdings dagegen).“

²³ In der KabVorl. des UmsatzsteuerG wurden „bis auf weiteres“ dann auch die Umsätze in Getreide aller Art, Mehl, Milch, Kartoffeln, Gemüse und Düngemitteln steuerbefreit; R 43 II/787, Bl. 226–234. Dafür war auch der RIM eingetreten, um die Ernährung der einkommensschwachen Bevölkerung nicht weiter zu verteuern (zum Anstieg der Lebenshaltungskosten s. Dok. Nr. 33 P.2) und die Ausgabe von Verbilligungsscheinen für Grundnahrungsmittel zu erübrigen; R 1501/25410, Bl. 186–188.

²⁴ Vorarbeiten und amtliche Stellungnahmen zu den Einzelbestimmungen des GesEntw. in: R 2101/B 6717–6719. Vgl. VOSS S. 89f.

²⁵ Vgl. hierzu die Aufzeichnung des RWiM (o. Anm. 1): „Die Besteuerung der öffentlichen Kreditinstitute und der Hypothekendarlehen wird im Sinne der Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums durchgeführt. Ebenso werden die Genossenschaften entsprechend unseren Wünschen grundsätzlich ebenso wie private Betriebe besteuert: wenn der Finanzminister von der ihm erteilten Ermächtigung zu Befreiungen und Vergünstigungen Gebrauch machen will, wird das Reichswirtschaftsministerium zugezogen, soweit hier ein Interesse vorliegt.“ Einzelstellungnahme des RWiM zum GesEntw.: R 3101/9974, Bl. 375 ff.

²⁶ Zur Argumentation Schachts und den in der Besprechung über diesem Punkt zutagegetretenen Gegensätzen s. wiederum die Aufzeichnung des RWiM (o. Anm. 1): „Gefordert wird [vom RWiM] die völlige steuerliche Gleichstellung [der öffentlichen] mit den privaten Betrieben, also bei der Körperschaftsteuer, Vermögensteuer, Umsatzsteuer und den Kapitalverkehrsteuern. Maßge-

kommen soll jedoch bis auf weiteres der betreffenden Gemeinde in voller Höhe wieder zufließen²⁷. Da hierdurch ein Ausfall für die einzelne Gemeinde nicht eintritt, habe ich der auf weite Sicht gesehen wünschenswerten Änderung zugestimmt.

Die Frage des *Schachtelprivilegs* soll noch eingehend geprüft werden, weil sich ebensoviel dafür wie dagegen sagen läßt (vgl. Einführung zum Körperschaftsteuergesetzentwurf)²⁸.

Zum Vermögensteuergesetz²⁹:

Die im Entwurf vorgesehene Steuerfreiheit der öffentlichen Betriebe soll trotz der Änderung beim Körperschaftsteuergesetz wegen ihrer geringeren Bedeutung aufrecht erhalten bleiben.

Der Gedanke, die öffentlichen Betriebe ebenso wie bei der Körperschaftsteuer auch zur *Umsatzsteuer* heranzuziehen, den Gemeinden das Aufkommen jedoch wieder unmittelbar zuzuleiten (der bei dieser Gelegenheit vom Reichswi. Min. und Preuß. Fin. Min. in die Debatte geworfen wurde), wurde von mir im Interesse der Gemeinden bekämpft und schließlich wieder fallen gelassen. Es ist jedoch möglich, daß er in der demnächstigen Chefbesprechung wieder aufgegriffen wird.

bende Gesichtspunkte: 1) gleiche Besteuerung gleichartiger wirtschaftlicher Tätigkeit, unabhängig von den Trägern. 2) Durchsichtigkeit der Betriebsführung der öffentlichen Betriebe und Möglichkeit eines Vergleichs mit den privaten Betrieben. 3) Ermöglichung einer zweckmäßigen, an wirtschaftlichen Notwendigkeiten orientierten Organisation der Energieversorgung. – Minister Popitz ist ebenso wie wir für völlige Gleichstellung, abgesehen von der nicht sehr bedeutungsvollen Vermögensteuer. Das Preußische Innenministerium will lediglich die Körperschaftsteuer konzedieren, weil dadurch bereits dem Gesichtspunkte Nr. 2 (Klarheit und Vergleichbarkeit der Betriebsführung) Rechnung getragen würde. Da die Gesichtspunkte 1 und 3 mindestens ebenso wichtig sind, volkswirtschaftlich gesehen die vernünftige Ausgestaltung des Versorgungsnetzes sogar an erster Stelle steht, muß auch die gerade hier ein starkes hinderndes Moment darstellende Umsatzsteuerfreiheit beseitigt werden. – Staatssekretär Reinhardt begründet seine Forderung mit Forderungen der Nationalsozialistischen Partei. Die zugrundeliegende Ideologie ist in einer Aufzeichnung des Städtetags dargelegt und von Staatssekretär Reinhardt auch zitiert worden: „Weiter wird verkannt, und das ist entscheidend, daß zwischen einem öffentlichen und einem privaten Versorgungsbetriebe grundlegende Unterschiede bestehen. Die wirtschaftliche Arbeitsweise und Zielsetzung beider Gruppen ist völlig verschiedenartig. Während das Streben der Privatwirtschaft auf eine möglichst hohe Rentabilität und Ausnutzung jeder Konjunkturmöglichkeit gerichtet ist, sollen die öffentlichen Betriebe eine gleichmäßige Betreuung aller Teile der Bevölkerung gewährleisten ohne Rücksicht auf die im Konjunkturverlauf enthaltenen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Daraus ergibt sich eine völlig verschiedenartige Einstellung für die Investitions- und Tarifpolitik, für die Werkserhaltung und Werkserweiterung. Die Gemeinden treiben Wirtschaft, weil die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für bestimmte Zweige eine öffentliche Regelung unentbehrlich gemacht hat; sie betreiben diese Wirtschaft lediglich im Interesse der Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft, und zwar sowohl des Gewerbes wie der Verbraucherschaft, wobei gleichzeitig wichtige städtebauliche, sozial-hygienische und sozialpolitische Ziele zu verfolgen sind. Der gemeindliche Versorgungsbetrieb ist genötigt, im öffentlichen Interesse eine Vielzahl gemeinwirtschaftlicher Belastungen (Verlegung unrentabler Leitungen, kostenlose Lieferung der Energie für Straßenbeleuchtung, verbilligte Tarife für Erwerbslosen-Siedlungen usw.) auf sich zu nehmen, die ein privater Betrieb, der auf die Erwirtschaftung einer Rente abzielt, in jedem Falle ablehnen würde.“ – Der hier dargelegten Ideologie haben gerade die öffentlichen Betriebe in keiner Weise Rechnung getragen. Ihre Tarife sind heute höher als bei den privaten Unternehmungen, weil sie die Betriebe als Finanzquelle ausgenutzt haben. Die gemischtwirtschaftlichen Betriebe haben hier weit nationalsozialistischer gehandelt. Die Erfüllung der aufgezählten gemeinwirtschaftlichen Aufgaben ist durch Auflagen an die gemischtwirtschaftlichen Betriebe ohne weiteres erreichbar, da der kommunale Einfluß hier ja nicht ausgeschaltet ist. Es dürfte sich somit bei den Forderungen, die vor allem Oberbürgermeister Fiehler [OB München, Vors., des Dt. Städtetags] vertritt, mehr um den Standpunkt des Kämmerers als des Nationalsozialismus handeln. Es ist jedenfalls nicht zu sehen, warum die Gedanken der Leistung, gleicher Konkurrenzbedingungen, der Bilanzwahrheit und der Ermöglichung einer Gestaltung des Versorgungsnetzes nach rein wirtschaftlichen Notwendigkeiten nicht zum nationalsozialistischen Gedankengut gehören sollten.“

²⁷ Eine derartige Regelung traf dann § 39 des SteueranpassungsG.

²⁸ R 43 II/787, Bl. 181–185. Das sog. Schachtelprivileg kam Kapitalgesellschaften mit maßgeblicher gegenseitiger Beteiligung und in der Form rechtlich selbständiger Mutter- und Tochtergesellschaften („Schachtelgesellschaften“) zugute. Es besagte, daß die Gewinne aus Beteiligungen oder von Tochtergesellschaften, die der Muttergesellschaft zufließen und erst von dieser verteilt wurden, nicht mehrmals zur Körperschaft-, Vermögen- und Einkommensteuer herangezogen wurden. Das Schachtelprivileg wurde von NS-Wirtschaftsideologen im Zuge der geforderten Eindämmung der anonymen Kapitalakkumulation und Konzernbildung bekämpft. Besonnene Stimmen verwiesen dagegen auf die dynamischen Antriebskräfte, die sich aus der Offenheit und Flexibilität der wirtschaftlichen Verflechtungen für die Volkswirtschaft ergaben. So wandte der Reichsfinanzhof gegen eine mögliche Einschränkung des Schachtelprivilegs ein: „Das würde bei unseren Großindustrien, die zur Zeit noch die Hauptträger unserer Ausfuhr sind, nicht nur große Umstellungen und Nachteile zur Folge haben, sondern würde sie auch im Konkurrenzkampf mit dem Auslande, dessen Wirtschaftsträger sich der Vorteile der Verschachtelung bedienen, ins Hintertreffen bringen. Eine plötzliche Aufhebung des Schachtelprivilegs würde vermutlich zum Verkauf der Beteiligungen führen, die Aktienkurse drücken und damit die Pläne einer Senkung des Kapitalzinses stören.“ R 2101/B 6718, Bl. 171 f.

²⁹ Aufstellung des GesEntw. und Stellungnahmen der Landesfinanzämter seit Juli 1934: R 2/20967; R 2101/B 7075. Vgl. FRERICH/FREY I S. 329; VOSS S. 90 f.

Zur Bürgersteuerfrage:

Obwohl der Gesetzentwurf noch nicht vorgelegt worden ist³⁰, wurde die Angelegenheit wegen ihres Zusammenhangs mit der Einkommensteuer und der allgemeinen Deckungsfrage eingehend erörtert. Angesichts der Tatsache, daß das Reich nicht in der Lage ist, die Gemeinden für den außerordentlichen Ausfall, der nach den bisherigen Reformplänen zu erwarten gewesen wäre, zu entschädigen, hat sich das Reichsfin. Min. entschlossen, diese Ermäßigungen weiter abzuschwächen. Danach soll nur noch eine neue Stufe von 5 RM für Einkommen bis zu 2500 RM sowie eine Kinderermäßigung von 2 RM je Kind ab 2. Kind eingeführt werden. Das würde bei einem voraussichtlichen Aufkommen von 380 Millionen RM für 1935 bei der bisherigen Gesetzeslage einen Ausfall von rd. 75 Millionen RM bringen. Ich habe unter Hinweis auf die preußische Denkschrift³¹ nachdrücklichst die Forderung erhoben, daß dieser Ausfall unbedingt den Gemeinden wenigstens annähernd ersetzt werden muß, nachdem sich der Reichsfinanzminister nicht bereit erklärt hat, die Gemeinden für den Hauszinssteuerausfall zu entschädigen. Es wurde schließlich vom Reichsfin. Min. zugestanden, die neue Stufe von 5 RM allgemein fallenzulassen und sie nur Steuerpflichtigen mit Kindern zu gewähren. Außerdem soll die Kinderermäßigung für das 2. und 3. Kind von 2 RM auf 1 RM herabgesetzt werden und erst vom 4. Kind an, wie bisher vorgesehen, 2 RM je Kind betragen. Das würde eine Ersparnis von 20 Millionen RM betragen [sic], so daß noch mit einem Ausfall von 55-60 Mill. RM (da der gewogene Durchschnitt im Reich höher als der den Berechnungen zugrunde gelegte fünffache Reichssatz ist) zu rechnen ist. Auf mein energisches Drängen, in dem ich vom Preuß. Fin. Min. unterstützt wurde, erklärte sich der RFM bereit, eine Ausfallentschädigung von 25 Millionen RM für das Jahr an die Gemeinden zu zahlen. Ein weiteres Entgegenkommen lehnte er ab. Über die Einzelheiten der Verteilung dieser Summe soll noch Näheres vereinbart werden³².

Abschließend darf ich sagen, daß das Gesamtergebnis für die Finanzen der Länder und Gemeinden nicht sehr befriedigt. Andererseits darf man nicht verkennen, daß die Finanzlage des Reiches es kaum ermöglicht, die Gemeinden und Länder für die zu erwartenden Ausfälle zu entschädigen. Die Frage der Entwicklung der Gemeindefinanzen wird jedoch schon in nächster Zeit anlässlich der Beratungen über den neuen Gesetzentwurf zur Vereinheitlichung der Arbeitslosenhilfe³³ erneut zur Debatte stehen. Dabei wird, soweit die finanzielle Seite in Frage kommt, mit ganz besonderem Nachdruck verlangt werden müssen, daß eine weitere finanzielle Verschlechterung der Gemeinden unbedingt unterbleibt³⁴.

Grauert

³⁰ Die Vorlage erfolgte erst am 9.10. 34: Dok. Nr. 18; dort Näheres zur besprochenen Problematik.

³¹ Vom 15. 9. 34 (o. Anm. 2). Grauert hatte dort aufgrund noch großzügigerer Ermäßigungssätze mit einem Steuerausfall von 92 Mio RM (25% des bisherigen Aufkommens) gerechnet und dringend gebeten, die Kinderermäßigung zu halbieren oder sonstige Abschwächungen vorzunehmen.

³² Weiterbehandlung s. Dok. Nr. 14.

³³ Dok. Nrr. 17 und 21.

³⁴ Zur Entwicklung der kommunalen Finanzen im weiteren s. Dok. Nr. 139.

Zitierhinweis

Nr. 12 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 20. September 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d012>